

1500545-08.2022.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ademais, há entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e consuma-se quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500545-08.2022.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500545-08.2022.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131819/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 24979138 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2131819 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAUÃ CHRYSTOFER GIURIATTI

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra LAUÃ CHRYSTOFER GIURIATTI qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 15 de maio de 2022, por volta das 00hs, na Rua Aristides Paleari, n. 909, Cidade Coração, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Verte da denúncia que durante patrulhamento pelo bairro Cidade Coração, ao entrar na rua Aristides Paliare, próximo ao número 909, os policiais militares avistaram dois indivíduos conversando;

Os dois indivíduos foram abordados, identificados e revistados, e com o réu os policiais encontraram uma pochete contendo 47 microtubos de cor transparente com cocaína e 27 porções de maconha envoltas em saquinho incolor, além de R\$ 650,00 em dinheiro e um telefone celular;

No bolso da bermuda do réu havia R\$ 150,00 em dinheiro e em uma de suas mãos um rádio HT.

Com o outro indivíduo, identificado como Júlio César, nada foi encontrado.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação provisória (fls. 15/17), laudo toxicológico definitivo (120/122), laudo pericial em peça (fls. 114/117), laudo em aparelho celular (fls. 124/130), e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 131/132.

O réu teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 46/49). Entretanto, por liminar deferida em habeas corpus, a prisão preventiva revogada.

O réu foi regularmente notificado (fls. 153) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 158/161).

A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2022 (fls. 125/127).

Audiência de Instrução (fls. 195/196) sendo inquirida uma testemunha arrolada na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 197/199) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais (fls. 200/205) pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 120/122.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

A testemunha Nilmar Aparecido Rocha Silva, policial militar, relatou que em patrulhamento pelo bairro Cidade Coração entraram na Rua Aristides Paleari, local conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado e a testemunha Júlio César conversando.

Os PM's resolveram abordá-los, sendo que na mão do acusado havia um rádio HT, dentro da pochete que o acusado utilizava foram encontrados 47 eppendorfs de cocaína, 27 porções de maconha, R\$ 650,00 em dinheiro em notas diversas e um aparelho celular. No bolso da bermuda do acusado foi encontrada ainda a quantia de R\$ 150,00.

Informalmente, o acusado admitiu a traficância aos policiais.

Ouvido em juízo, o réu admitiu a traficância. Afirmou, todavia que o rádio HT e o aparelho celular não eram dele e que tais objetos estavam dentro de um veículo próximo ao local dos fatos.

Diante dos elementos de prova coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, que segundo o depoimento dos policiais militares aliado à sua própria confissão, estava em uma biqueira de drogas, revelam a prática do delito tipificado na denúncia, consistente na prática do tráfico

ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados. Sob o crivo do contraditório, o depoimento do policial militar Nilmar foi firme e coeso, não se evidenciando mácula em seu relato e não há nada nos autos que cause descrédito em sua versão, apresentando-s contextualizada com as provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito. Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

O depoimento dos policiais militares juntamente com os demais elementos de prova carreados aos autos embasam a condenação, não sendo possível decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ademais, há entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e consuma-se quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

4. Dosimetria da Pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06:

culpabilidade: o réu agiu consciente da ilicitude de sua conduta, e praticou o crime a fim de obter lucro fácil, mediante comportamento ilícito, e estava em poder de cocaína e maconha, ou seja, estava prejudicando a Saúde Pública de forma consciente de sua ilicitude;

antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

conduta social: não há elementos para auferi-la;

personalidade do agente: não há prova de que o réu tenha personalidade voltada para a prática de crimes, tanto que, durante o interrogatório, demonstrou arrependimento;

motivos: o réu agiu movido pela ânsia do lucro fácil, ou seja, são os motivos normais de crimes de tráfico de entorpecentes;

circunstâncias: o réu estava agindo sozinho, o que significa que, logo nos primeiros atos de traficância, pela inexperiência, foi preso em flagrante;

conseqüências do crime: as normais dos delitos de tráfico de entorpecentes, ou seja, prejuízo para a saúde pública, considerada crime de perigo concreto indeterminado ou indireto;

comportamento da vítima: por se tratar de delito contra a Saúde Pública, a sociedade não teve parcela de contribuição para a prática do delito, não sendo o caso de reconhecimento da co-culpabilidade.

Deste modo, fixo no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

2ª fase: inexistem agravantes e está presente a atenuante da confissão espontânea e da minoridade legal, entretanto, deixo de diminuir a pena, com supedâneo na vedação da Súmula 231 do STJ.

3ª fase: inexistem causas de aumento está presente a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, e diminuo a pena no máximo previsto no dispositivo (2/3), e sendo assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo na data do fato).

Considerando a primariedade, o arrependimento do réu, e por questões de Política Criminal, o cumprimento de pena será no regime inicialmente aberto.

O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e aplico uma de interdição temporária de direitos, prevista no art. 47, inciso IV, do CP e outra de limitação de fim de semana, prevista no art. 48 do CP.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o réu Lauã Chrystofer Giuriatti, com fundamento no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pena de multa de 166 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo;

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, da seguinte forma: a) uma de interdição temporária de direitos, prevista no art. 47, inciso IV, do CP, consistente em não frequentar bares, restaurantes, shoppings, festas ao ar livre, festas fechadas, durante o período da pena privativa de liberdade; b) limitação de fim de semana, art. 48 do CP, consistente em recolher-se em recolher-se em sua residência às sextas-feiras, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 da manhã aos sábados, e aos sábados, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas de domingo, durante o período da pena privativa de liberdade;

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 66) tendo em vista que a quantia foi apreendida juntamente com as drogas e nada foi comprovado a despeito da origem lícita do dinheiro.

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 154).

CONCEDO ao sentenciado os benefícios da justiça gratuita, uma vez que ele foi assistido pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

P.I.

Bebedouro, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA